

0023067-43.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Precedentes desta E. Corte: "Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de ecstasy, lança perfume, crack, cocaína e maconha - Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0023067-43.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES SIMONE

Vítima:

GILBERTO NAVARRO DE SOUZA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

30/11/2022

No dia 30 de novembro de 2022 às 15h42min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). ALESSANDRA ANDREZ C. J. BOROWSKI

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON

Réu: GABRIEL RODRIGUES SIMONE (Réu preso por outro)

Vítima: GILBERTO NAVARRO DE SOUZA

Testemunha/A: THAMIRES APARECIDA DE SOUZA SALES

Testemunha/A: FLÁVIO HENRIQUE MOTA TORQUATO

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso por outro, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Iniciados os trabalhos, foi ouvido o ofendido e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

A manifestação da Defensoria Pública se deu em audiovisual.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa acompanha o Ministério Público quanto ao mérito, acerca da parcial procedência da pretensão punitiva estatal. Outrossim, passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão como atenuante genérica, diminuição da pena na fração máxima da tentativa (2/3), fixação de regime diverso do fechado e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. GABRIEL RODRIGUES SIMONE, qualificado à pág. 10, viu-se denunciado como incurso no art. 155, §1º e 4º, inciso I e IV c.c. art. 14, inciso II e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 11 de julho de 2020, durante o repouso noturno, por volta das 22h18min, Na Rua Agrimensor Sugaya, altura do numeral 1294, José Bonifácio, nesta cidade e comarca de São Paulo, o denunciado, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com um comparsa não identificado, tentou subtrair para si, mediante rompimento e destruição de obstáculo, os bens existentes no interior do automóvel Kia/Sportage de placas NZO 6654, pertencentes à vítima Gilberto Navarro de Souza, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo apurado, o denunciado e seu comparsa decidiram subtrair os bens existentes no interior do automóvel Kia/Sportage acima descrito. Então, passaram a danificar o vidro dianteiro do veículo com uma ferramenta do tipo chave de fendas, visando obter acesso ao interior do automóvel. Ocorre que a vítima Gilberto, guarda civil municipal, estava no interior do veículo e dele saiu para intervir. Ao notar a

presença do ofendido, a dupla empreendeu fuga correndo, dispensando a chave de fendas no local, sendo certo que o crime somente não se consumou por este motivo. O ofendido partiu ao encalço dos agentes e logrou deter Gabriel naquela mesma via, enquanto o seu comparsa não identificado conseguiu se evadir. A Polícia Militar foi acionada e conduziu Gabriel ao Distrito Policial. Formalmente interrogado, permaneceu em silêncio. O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, decretada em razão da pandemia do coronavírus (COVID 19), conforme Decreto Legislativo nº 06 de 2020. Após o recebimento da denúncia, o acusado foi citado, apresentando resposta à acusação pela Defensoria Pública. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, sendo admitida a instrução. Durante a instrução, foi ouvida a vítima e, após desistência homologada das demais oitivas, foi realizado o interrogatório do acusado. Declarada encerrada a instrução probatória e superada a fase do artigo 402 do CPP, sobrevieram os debates orais. O Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado pelo crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A Defensoria Pública, por seu turno, acompanhou o Ministério Público no mérito, bem como formulou pedidos atinentes à dosimetria das penas e da fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Este, em síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE, devendo o acusado ser condenado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento e obstáculo, na modalidade tentada, afastando-se a causa de aumento do repouso noturno e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Neste sentido, a materialidade está consubstanciada nos laudos periciais, sendo corroborada pela prova oral. A autoria também restou devidamente comprovada. O acusado GABRIEL RODRIGUES SIMONE, interrogado em juízo, confessou a prática do crime. São verdadeiros os fatos narrados. Estavam em 2 (dois). Foi o interrogando que quebrou o vidro. Pulou dentro do carro e, viu a vítima e saiu para fora. Está arrependido. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática do delito. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de tê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do

delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete – Processo Penal – ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. O ofendido Gilberto Navarro de Souza, ouvido em juízo, disse que tinha acabado de parar o veículo, encostou-o, viu dois indivíduos na calçada e, de repente, um deles, olhou para dentro do veículo, achou que não havia ninguém, estourou o vidro e pulou para dentro. Pulou para fora, o outro comparsa saiu correndo e saiu correndo atrás de quem havia adentrado no carro. Perseguiu ele e, logo depois, uma viatura passou e conseguiu deter o acusado. Ele disse que ia furtar somente as coisas dentro do carro, era a primeira vez que fazia aquilo, ia pagar o vidro para ele e os policiais chegaram na sequência. Reconhece o acusado em juízo. Ele não aparentava ser usuário de entorpecentes. O acusado dizia que era japonês e que os pais dele iam pagar pelo prejuízo e os policiais logo chegaram e o conduziram para a delegacia. Ele chegou a pular dentro do carro. Foi o GABRIEL que pulou dentro do veículo. O comparsa, ao ver o depoente saindo do carro, empreendeu fuga. O dano do vidro foi em torno de R\$ 400,00. Tinha a sua mochila, tinha um notebook, sua marmita etc. O computador valia em torno de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). O outro já saiu correndo, para a rua. O outro estava junto. Quando chegaram na porta do seu carro, chegaram juntos. O GABRIEL colocou o rosto no vidro escuro, não viu ninguém, estourou o vidro com a chave de fenda. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que a vítima tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. A qualificadora pelo concurso de agentes é igualmente incontroversa, mormente ter restado claramente provado que o acusado, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustado com pelo menos outra pessoa, tentou subtrair os bens narrados na denúncia. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou satisfatoriamente comprovada, especialmente pelas firmes palavras do ofendido em juízo, demonstrando o efetivo rompimento, e da ferramenta utilizada para tanto. Por outro lado, é notório que a circunstância do repouso noturno, prevista no art. 155, p. 1º, do Código Penal, majora somente o furto simples, o que é o caso dos autos. Para o furto qualificado, o legislador já considerou a periculosidade decorrente dos meios empregados para praticá-lo, daí não se contemplando o repouso noturno (art. 155, p. 4º e seus incisos). Nesse sentido, o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Artigo 155, §1º e §4º, inciso I,

do Código Penal -- Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Absolvição em razão do Princípio da insignificância - Descabimento - A aplicação do referido corolário requer o exame das circunstâncias de fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de furtos de pequeno valor - In casu, trata-se de acusado reincidente - Condenação mantida - Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo - Descabimento - Quando os vestígios desapareceram ou não puderam ser constatados pelos peritos a comprovação da qualificadora poderá ser suprida por prova testemunhal - Qualificadora mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma exacerbada - Diminuição da pena-base de rigor - Afastamento da causa de aumento do artigo 155, §1º, do Código Penal - Necessidade - Causa de aumento incompatível com o furto na modalidade qualificada, sendo aplicável apenas à figura simples - Redução da reprimenda - Regime prisional inicial fechado - Exacerbação - Não obstante a reiteração criminosa, deve-se consignar que o crime de furto, no seio social, não denota a mesma gravidade daqueles cometidos com violência ou grave ameaça - Suficiente a imposição de regime prisional inicial semiaberto - Inteligência do artigo 33, §3º do Código Penal - APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação 0000414-94.2017.8.26.0618; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018). Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou acarretem a extinção da punibilidade, passo a aplicar as penas. DOSIMETRIA. Inicialmente, cumpre dizer que é o caso de afastamento da agravante contida na alínea "j", inciso II, do art. 61, CP, uma vez que não há relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública, em razão da famigerada doença COVID-19 (coronavírus) e a prática do furto pelo acusado. Afinal, a exasperação da pena (na segunda fase) é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorreu no caso em tela. Não se vislumbra que a calamidade pública pelo Coronavírus teria sido a causa ou a facilitadora do delito em tela. Segundo Delmanto: "Por ocasião de calamidade pública, o CP manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-a em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc" (in Código Penal Comentado, 9ª edição, São Paulo, Saraiva, p. 271). Ainda que as medidas governamentais estaduais tenham sido adotadas em virtude do Coronavírus (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20/03/2020) e tenham restringido a saída das pessoas às ruas, destaca-se que o serviço essencial continuou sendo devidamente prestado pelos agentes públicos, de modo que o policiamento não foi prejudicado, tanto que é que o réu foi preso em flagrante delito. Precedentes desta E. Corte: "Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de ecstasy, lança perfume, crack, cocaína e maconha - Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria: Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5, pelo fato de o réu estar em liberdade provisória e, ainda, em razão da quantidade e natureza das drogas - Respeitado o entendimento do nobre julgador, o fato de o réu estar em liberdade provisória não justifica a exasperação da pena-base, de conformidade com o teor da Súmula 444, STJ - Pena-base que fica aqui estabelecida na fração de 1/6 em virtude da natureza-quantidade de entorpecentes apreendidos - Segunda fase - Presença das agravantes de reincidência e calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/4 - Agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, que não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida

quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada - Pleito para o reconhecimento da atenuante inominada - Não cabimento - População mundial afetada pelo Covid19 e não apenas os grupos mais vulneráveis - Não foi o contexto gerado pela pandemia que levou o acusado a delinquir, tendo em vista que ele é reincidente por delitos ocorridos antes do Covid19 atingir o país - Majoração da pena na segunda fase em virtude da dupla reincidência, na fração de 1/5 - Redutor contido do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Não cabimento - "Bis in idem" - Inexistência - Réu reincidente - Regime fechado - Detração penal - Impossibilidade - Dicção do art. 387, § 2º, do CPP - Prequestionamento - Inexistência de violação à lei federal ou dispositivo constitucional - Recurso provido em parte apenas para redimensionar o quantum da reprimenda." (TJSP; Apelação Criminal 1512902-08.2020.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020). "APELAÇÕES CRIMINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Procedência da pretensão punitiva. Preliminar. Prova ilícita. Diligência policial realizada na residência do acusado com fundamento exclusivo em delação anônima. Nulidade não reconhecida. Entorpecentes que não foram apreendidos no interior da residência, mas em um encanamento situado na parte externa do imóvel, junto à via pública. Circunstância não alcançada pela inviolabilidade. Mérito. Recurso da acusação objetivando o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delito cometido durante regime de quarentena imposta pelo Poder Público. Irresignação não acolhida. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Defesa que pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Prisão em flagrante. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Confissão. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta reparo. Readequação da basilar. Quantidade de drogas que não extrapolou a margem de risco social tutelado pela norma penal. Reconhecimento da atenuante da confissão. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Circunstâncias do caso concreto que impedem o reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Regime inicial fechado mantido. Vedada a pena substitutiva do artigo 44, do Código Penal. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO." (TJSP; Apelação Criminal 1500408-80.2020.8.26.0594; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lençóis Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020). Desse modo, na segunda fase fica afastada a agravante contida na alínea "j", inciso II do art. 61, CP. Superada essa ilação inicial, tem-se que os critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal, encontram-se dentro da normalidade. Desta forma, fixo as penas nos seus patamares mínimos legais, quais sejam, 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, em que pese a atenuante da confissão, já fixadas as penas nos seus patamares mínimos legais, não podem estas serem reduzidas aquém destes, considerando o teor da Súmula n. 231, do STJ. Na terceira fase, observo que o réu percorreu parte do "iter criminis", que ficou numa zona intermediária entre o início e o fim da execução (apesar de entrar no estabelecimento e separar bens, não chegou a carregá-los para fora dali). Adotando tal critério, reduzo as penas pela metade, fixando-as em 1(um) ano de reclusão, mais o pagamento de 5(cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas nesses patamares, à falta de outras circunstâncias que pudessem interferir na dosagem das penas. O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu, porém, este sendo defendido pela Defensoria Pública, presunção de miserabilidade econômica, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser

atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Em razão dos elementos considerados quando da individualização e dosimetria da pena, levando em conta a confissão espontânea o arrependimento sincero demonstrado pelo réu, assim como a natureza do delito e a quantidade da pena fixada, inferior a quatro anos, excepcionalmente, entendo cabível, a fixação do regime ABERTO para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, que se apresenta, neste caso, como compatível com suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repressão criminal na espécie, conforme, inclusive, a Súmula 269 do STJ. Considerando que responde preso a outro processo-crime por roubo, não faz jus ao sursis ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo a medida socialmente recomendável e suficiente para a justa reprimenda. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado GABRIEL RODRIGUES SIMONE, qualificado à pág. 10, às penas de 1(um) ano de reclusão, em regime inicial ABERTO mais o pagamento de 5(cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 1. O réu respondeu solto a este processo e, querendo, poderá recorrer em liberdade. 2. Taxa judiciária pelo réu, todavia, considerando a sua miserabilidade presumida, ficará isento de seu pagamento. 3. Transitada esta em julgado, lancem seu nome no rol dos culpados, expedindo-se mandado de prisão de sentença condenatória definitiva e, com o seu cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, fazendo-se as demais comunicações de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação da d. Defensora Pública, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: 1. Certifique-se o trânsito em julgado. 2. Em seguida, expeça-se mandado de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva. 3. Após o seu cumprimento, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. Saíndo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EYL9BASCnu1IILKm7QjCQ5ZcBLi9YgpWxkyPLVz1zAoUPZw

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EbBn5ks55JhEnnP1fLpHgb8BXLICD-eca1wUvZCTgcb-SQ

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EChILq7cIJFEufugQB0GZVMBo4hP5FTEV3IHQUuNwW3RUA

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.
O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA